

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 547/2537

นายบรรเทิง แก่นสาร

โจทก์

นางสาวนิตย์ คชดี กับพวก

จำเลย

นางสาวนิตย์ คชดี กับพวก จำเลยที่ 1

ถึงที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าการจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้หรือไม่เป็นเรื่องของแต่ละศาล ที่พิจารณาคดีนั้น คดีอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ จำเลยจึงไม่มีสิทธิ ฎีกาคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีของศาลอุทธรณ์ จึงไม่รับ ฎีกา

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดี จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 นั้น ไม่ปรากฏว่ามีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราใดบัญญัติห้ามฎีกาคำสั่งหรือให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด และศาลอุทธรณ์มิได้ใช้ดุลพินิจ เพราะมิได้ให้เหตุผลในการไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโปรดยังมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหกและบริวาร ออกจากบ้านพิพาท จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 อุทธรณ์ และยื่นคำร้อง ขอทุเลาการบังคับคดี ศาลอุทธรณ์

สั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีว่า คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 3)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 จึงยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดวิธีการไว้เป็นพิเศษ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งการอุทธรณ์และฎีกาอย่างเรื่องอื่น ๆ คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์คู่ความ จะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์อีกไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดวิธีการไว้เป็นพิเศษ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งการอุทธรณ์และฎีกาอย่างเรื่องอื่น ๆ คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์คู่ความ จะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์อีกไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เถลิมนิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ